

מד:

מי שהוציא אוהו פרק רביעי עירובין

מסורת הש"ס

עין משפט נר מצוה

א) צנחנא שצמחנות איתא
שכל וע"ש צפירוש הרב
מנחם מנדל וכן צפירוש
הרמב"ם ור"א ברך אלפס,
ז) [למן מה], א) גי' רש"ל
כנו, ד) גס"א נוסף:
הכללה, ט) מתחום שקנה
דפ"י כ"ג, ו) [למן נכ].

הנהרות הב"ח

א) רש"י ד"ה רב שימי
וכי' ובאלו לא יא' דקתני
אתחומיה קאי:

בב א מ"י פ"ד מהל'
סוכה הל' טו
ופט"ז מהל' שבת הל' כג
טו"ש"ע א"ח ס"י שש
ספ"ה וס"י מה פ"ד וס"י
תל' ספ"ה י:
בב ב מ"י פט"ז מהל'
שבת הל' כג טו"ש"ע
א"ח ס"י שש ספ"ה י:
בר ג מ"י שש טו"ש"ע שס
ספ"ה י:
בה ד מ"י פכ"ז מהל'
שבת הל' ח סמג
לאין ס' טו"ש"ע א"ח ס"י
מו ספ"ה י:

רבינו חננאל

אדם אדם נמי לא קשיא,
הא דתניא ערשין שלא
לדעת כלומר שלא יתבין
בחילה לעשות מחיצה
והא דתניא לא יעשה
לדעת ואקשינן איני והא
רב חסדא לדעת הוה,
ואיל רב נחמן דיל עביר.
ופוקין רב חסדא שלא
מן המניין הוה, כלומר
לא נימנה רב חסדא עם
אחרים דלח למחיצה
דהנהו כולם שלא לדעת
הוה. הנהו בני גנא. פ"י
בני החופה, דעיל אסא
מחורן לתחום, נגדיהו מר
שמואל אמר להו אימור
דאמור רבנן שלא לדעת,
לדעת מי אמור. הנהו
(דיקני) ויזקין דחמרא
דהו שרן בדסקריתא
דמחורא (בהדין דאחא
רבא מפירקא עיילינהו,
בשבת אחריית נמי הוה
בעו לעילוי, אמר להו
אם כן הוה להו לדעת
ואסיר. לוי עיילו ליה
חיבנא. זעירי אספסתא רב
אמי מ"א. והני כוליה
שלא לדעת. מתני' מי
שיצא ברשות כו', ואם
היה בתוך התחום כאילו
לא יצא. מאי קאמר,
אמר רבה הכי קאמר אם
היה בתוך התחום שלו
כאילו לא יצא מביתו,
מהו דתימא כיון דעקר
רגליו לצאת חוץ לתחום
א"פ דלא יצא כמיון)
דיצא דמי ונאסר בתחומי,
קמ"ל. רב שימי אמר הכי
קתני אם אותו המקום
שחלף בו תחומי מובלע
בתוך התחום שלו, כלומר
הוא פחות מאלפים אמה.
כיון שנתנו לו חכמים
אלפים אמה לכל רוח
מהלך באותן אלפים אמה,
שון כנגד תחומי ועייל
בתחומי, וכיון שנתנו חזר
לרשות שותיה לו מקום
שיצא. קסבר רב שימי
הבלעת תחומין מילתא
היא. ורבה סבר דהבלעת
תחומין לאו מילתא היא.
א"ל [אביי] לרבה ואת לא
תסברא דהבלעת תחומין
מילתא היא, ומה אילו
שבת במערה שיש בה
ד' אלפים אמה ועל
גגה פחות מר' אלפים
אמה לא נמצא מהלך
את כולה וחוצה לה
אלפים אמה. ודחי שני
הכא דהא שבת באויר
מחיצות מבעוד יום.
ואקשינן, והיכא דלא שבת
באויר מבעוד יום לא.

ב"ה הוציאין להציץ חוזרין למקומן.

הא דלא חשיב ליה צפ"ק דבינה
(דף יא:) גבי הק' ג' דהמירו סופן
משום תחילתן דזה אינו חידוש וכל
הנהו לריכי כדאמרין התם:
ומר' כהר' הבלעת תחומין דאז
מילתא היא. פ"ה ולית ליה
לרבה הא דנהרדעי דלמרי לעיל (דף
מא:) אי פקח הוא עייל לתחומי' וכיון
דעל על ולר"י נראה לדעת ליה הא
דנהרדעי כיון שנתנו בתחומי מפני
כבוד הכרית ואלא מד' אמותיו כיון
שנרץ ליתן לו ד' אמות חדשות יכול
לחזור ולקנות תחומי הראשון אבל
הכא מכיון שיצא חוץ מתחומי וקנה
לו תחום אחר לא הותר לעקר
(ס) מתחום שקנה כדפי' לעיל דאי לאו
הכי תיקשי לה מתני' לנהרדעי דלמרי
(א) אפי' אמה אחת לא יכנס ואף על גב
דע"י ארבע אמותיו נכנס לתחומי
הראשון ולא אמר כיון דעל על:
ומדרי

אלא אדם אדם קשיא אדם אדם נמי לא
קשיא * כאן לדעת כאן שלא מודעת והא
דרבי נחמיה בריה דרבי חנינאי לדעת הוה
שלא מודעת הוה רב חסדא מיהא לדעת הוה
רב חסדא שלא מן המניין הוה: הנהו בני גנא
דאעילו מיא במחיצה של בני אדם נגדיהו
שמואל אמר אם אמרו שלא מודעת יאמרו
לדעת הנהו ויזי דהוה שדיין בריסתקא
דמחורא בהדי דאתא רבא מפירקא אעלינהו
גיהליה לשבתא אחריתי בעי עיילינהו ואסר
להו: דהוה ליה כלדעת ואסור לוי אעילו ליה
חיבנא זעירי אספסתא רב שימי בר חייה
מ"א: **מתני'** ד מי שיצא ברשות ואמרו לו
כבר נעשה מעשה יש לו אלפים אמה לכל
רוח אם היה בתוך התחום כאילו לא יצא
כל היוצאים להציץ חוזרין למקומן:
גמ' מאי אם היה בתוך התחום כאילו לא
יצא אמר רבה הכי קאמר אם היה בתוך
תחום שלו כאילו לא יצא מתוך ביתו דמי
פשיטא מהו דתימא הואיל ועקר עקר קמ"ל
רב שימי בר חייה אמר הכי קאמר " אם היו תחומין שנתנו לו חכמים מובלעין
בתוך התחום שלו כאילו לא יצא מתחומי במאי קמיפלגי מר סבר הבלעת
תחומין מילתא היא ומר סבר לאו מילתא היא א"ל אביי לרבה ואת לא
תסברא דהבלעת תחומין מילתא היא ומה אילו שבת במערה שבתוכה ארבעת
אלפים ועל גגה פחות מארבעת אלפים אמה לא נמצא מהלך את כולה
וחוצה לה אלפים אמה אמר ליה ולא שני לך בין היכא דשבת באויר מחיצות
מבעוד יום להיכא דלא שבת באויר מחיצות מבעוד יום והיכא דלא שבת לא
והתנן

אלא אדם אדם קשיא אדם אדם נמי לא
קשיא * כאן לדעת כאן שלא מודעת והא
דרבי נחמיה בריה דרבי חנינאי לדעת הוה
שלא מודעת הוה רב חסדא מיהא לדעת הוה
רב חסדא שלא מן המניין הוה: הנהו בני גנא
דאעילו מיא במחיצה של בני אדם נגדיהו
שמואל אמר אם אמרו שלא מודעת יאמרו
לדעת הנהו ויזי דהוה שדיין בריסתקא
דמחורא בהדי דאתא רבא מפירקא אעלינהו
גיהליה לשבתא אחריתי בעי עיילינהו ואסר
להו: דהוה ליה כלדעת ואסור לוי אעילו ליה
חיבנא זעירי אספסתא רב שימי בר חייה
מ"א: **מתני'** ד מי שיצא ברשות ואמרו לו
כבר נעשה מעשה יש לו אלפים אמה לכל
רוח אם היה בתוך התחום כאילו לא יצא
כל היוצאים להציץ חוזרין למקומן:
גמ' מאי אם היה בתוך התחום כאילו לא
יצא אמר רבה הכי קאמר אם היה בתוך
תחום שלו כאילו לא יצא מתוך ביתו דמי
פשיטא מהו דתימא הואיל ועקר עקר קמ"ל
רב שימי בר חייה אמר הכי קאמר " אם היו תחומין שנתנו לו חכמים מובלעין
בתוך התחום שלו כאילו לא יצא מתחומי במאי קמיפלגי מר סבר הבלעת
תחומין מילתא היא ומר סבר לאו מילתא היא א"ל אביי לרבה ואת לא
תסברא דהבלעת תחומין מילתא היא ומה אילו שבת במערה שבתוכה ארבעת
אלפים ועל גגה פחות מארבעת אלפים אמה לא נמצא מהלך את כולה
וחוצה לה אלפים אמה אמר ליה ולא שני לך בין היכא דשבת באויר מחיצות
מבעוד יום להיכא דלא שבת באויר מחיצות מבעוד יום והיכא דלא שבת לא
והתנן

רוח: פשיטא. דכיון דעדיין לא יא' מן התחום כאילו הוא צביתו דמי: מהו דתימא כיון דעקר. ללאת ברשות ורבנן תקון ליה ממקום
שנאמר לו אלפים לכל רוח הכא נמי אע"ג דקאי בתחומי לימדוד ליה מהתם ואי צעי למיפק ליפוק קמ"ל: רב שימי בר חייה אמר הכי
קאמר אם היו תחומין שנתנו לו חכמים מובלעין בתוך התחום שלו כאילו לא יא' מתחומי דמי. כלומר מתני' בשכבר יא' מתחומי
עסקינן וכאילו לא יא' (א) מתחומין קאי כדוהס ס"ד מעיקרא ומאי אס' היה בתוך התחום ה"ק אס' היו אותן אלפים הנמוגות לו לכל רוח
ממקום שנאמר לתוך אלפים של תחום צביתו כאילו לא יא' מתחומי דמי והולך עד צביתו והרי הוא כבתחילה: רב שימי
סבר הנהגה מילתא היא. וכיון דמיבצען בתחומיה וממנו ליה לגו תחומיה הוה להו כחד תחומא וכמאן דלא נפק מתחומא הוא ורבה
סבר לאו מילתא היא הלכך לא מני' לתרתי כאילו לא יא' דמתני' בשכבר יא' חוץ לתחום דלס' יא' הפסיד צביתו צביתו וקנה לו
ממקום שנאמר לו ורבה לית ליה הא דתנו נהרדעי לעיל (דף מא:) ואי פיקח הוא עייל לתחומי וכיון דעל על. ואית דגרסי בלישנא
אחריתא דבין רבה ובין רב שימי בשכבר יא' מתחומי מוקי ליה וצתרייהו גרסי' אס' היו תחומין שנתנו לו חכמים מובלעין בתוך
התחום שלו אלף דדרבה גרסינן כאילו לא יא' מציתו וצדכ שמי גרסינן כאילו לא יא' מתחומי ובהא פליגי דלרבה לא משויא להו
הכללה כחד תחומא שיהיו לו כל היס כולו מ' אלף אמה אלף כי ממנו ליה תחומין הניתינן לו עד מוך תחומי הוי כאילו לא
יא' מציתו כלל ולא קנה צביתה במקום אחר ויש לו אלפים מציתו לכל רוח כבתחילה ורב שימי סבר כאילו לא יא' מציתו לא אמרינן
אלא ודאי קנה צביתה במקום שנאמר לו אבל כאילו לא יא' מתחומי אמרי' ולא הפסיד תחומי הראשון ויש לו קרוב לח' אלף כגון
ממקום שנאמר לו ולחומה אלפים ולמעבר אלפים ומשם וצביתו אלפים ומציתו ואלהן אלפים דהכללת תחומין משויא להו לכולהו תחומי
כחדא תחומא ורבה סבר לאו מילתא היא לשוניהו תחומא חד הלכך על כרחך לא מיתוקם כאילו לא יא' אמתם גרידא ולומר תחומי לא
הפסיד אבל יואל חשיבין ליה לקולא דיש לו צביתה אף במקום שנאמר לו אלף כאילו לא יא' לגמרי קאמר והרי הוא כבתחילה: ומה
אילו שש במערה שסוכה ד' אלפים ועל גגה פחות מר' אלפים לא נמצא כו'. כלומר אי אמה מודה שמהלך את גגה וחוצה לה אלפים
לכל ד'. סתם מערה ד' פתחים יש לה צ' קטויה פתח למזרח ופתח למערב מפחת המזרח נותן לו חוצה לה לצד מזרח אלפים ולצד גגה
אלפים וכן מפחת המערב נותן חוצה לה לצד המערב אלפים ולצד גגה אלפים וכיון דגגה פחות מר' אלפים כיון א' שכותליה משופעין לצד גגה
ומתרחבות מלמטה בקרקעיתה נמצא אלפים שיש לו על גגה כשלא מפחת מזרחי נבלעות בתוך אלפים שיש לו
על גגה כשיואל מפחת המערב ואי אמה מודה שאס' צא ללאת בצדוה מהן שירצה שיכול להלך כל גגה וחוצה
לה אלפים אמה לכל ד' משום דהכללת תחומין משוי' לתחומי שני היציאות כחד ואילו הוה גגה ד' אלפים שלימות
ויא' צפתה מזרח אינו יכול להלך לצד גגה אלף אלפים ואם היה רוצה להלך באלפים מערביות היה צריך לחזור
על העקב וליכנס במערה ולחזור וללאת דרך פתח מערבי אלמא (א) מילתא היא וקשיא לתרתייהו לישי: ולא שני לך
כו'. הכא נמי ד' תחומין מחמת חדא צביתה קאמו לה וכיון דמיבצען לעיל הוה חד תחומא אבל גבי
מתני' לא שבת באויר מחיצות צביתה השניה הלכך כיון דקאי לה צביתה צתרייתא מו לית ליה צביתה קמייתא והיכא דלא חוץ
לתחום אין לו אלף ממקום שנאמר לו אלפים ואפי' נכנסו לתוך תחומי אינו הולך ממקום שכלו שם והלאה כלום. וללישנא אחריתא הכי
מתוך כיון דלא שבת באויר מחיצות שניה לא יבדינן ליה ד' צביתות אלף או האי אית ליה או האי אית ליה אס' מובלעות אית ליה צביתה
צביתו ואין לו ממקום שנאמר לו אלף כדי לצא וליכנס בתחומי ואם אינן מובלעות קנה מקומו והפסיד צביתו ולשון הראשון נראה הגון:
והא

